民法主題整理：權利主體與行為能力

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§1-§65（總則編第一章-第二章）
共計 25 題

壹、自然人之權利能力（胎兒、死亡宣告）

一、109年第5題（原第5題）

甲酒駕撞上懷孕剛滿6個月孕婦乙，下列敘述何者錯誤？

(A) 胎兒的身體健康權受損時，得以其母乙為法定代理人，向甲請求損害賠償
(B) 法定代理人得代理胎兒拋棄損害賠償請求權
(C) 胎兒之母因車禍傷重癱瘓在床，胎兒得向甲請求慰撫金
(D) 法定代理人代理胎兒受領賠償金後，若胎兒嗣後死產，應返還之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§7，胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。胎兒身體健康權受損，具有權利能力，得以其母為法定代理人向甲請求損害賠償（§184第1項前段）。
(B)	✕ 錯誤	民法§7之立法目的在於保護胎兒利益。法定代理人代理胎兒所為之行為，應以保護胎兒利益為限，不得為不利於胎兒之處分。拋棄損害賠償請求權屬不利益行為，法定代理人不得代理為之（類推§1088第2項之法理）。
(C)	☑ 正確	依民法§195第3項，不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。胎兒之母傷重癱瘓，胎兒得依§7視為既已出生，主張身分法益受侵害之慰撫金。
(D)	☑ 正確	正 依民法§7反面解釋，若胎兒嗣後死產，則自始不具權利能力，先前受領之賠償金即失其法律上原因，法定代理人應依不當得利（§179）返還之。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§7採「法定解除條件說」（通說）：胎兒以將來非死產為限，視為既已出生，具權利能力。
2. 法定代理人不得代理胎兒為拋棄權利等不利益行為。
3. 胎兒得依§195第3項主張身分法益受侵害之慰撫金。

二、110年第1題（原第1題）

甲受死亡宣告後，其在臺北市之A、B兩棟房屋，由配偶乙及子丙繼承。經依法為遺產分割，A屋歸乙所有，現仍登記在乙之名下，B屋歸丙所有，丙將B房屋出賣予丁，得有價金新臺幣（下同）300 萬元，並花用其中之200萬元，剩餘100萬元，乙、丙、丁均屬善意。嗣後甲生存歸來，甲之死亡宣告經法院撤銷。下列敘述，何者正確？

(A) 乙應返還A屋予甲，丁得取得B屋之所有權，丙應償還甲300萬元
(B) 乙應返還A屋予甲，丁得取得B屋之所有權，丙應償還甲100萬元
(C) 乙不須返還A屋予甲，丁亦不得取得B屋之所有權，丙仍應償還甲300萬元
(D) 乙不須返還A屋予甲，丁亦不得取得B屋之所有權，丙仍應償還甲100萬元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	前半正確（乙應返還A屋、丁得取得B屋），但丙之返還僅以現存利益為限（民法§9第2項準用不當得利§182第1項），丙已善意花用200萬元，利益不存在，僅須返還現存之100萬元。
(B)	☑ 正確	①乙取得A屋為繼承所得，死亡宣告撤銷後，繼承之基礎不存在，A屋仍登記在乙名下為現存利益，應返還。②丁善意自丙購得B屋並完成登記，善意第三人之權利不受死亡宣告撤銷之影響。③丙善意花用200萬元，以現存利益（100萬元）返還即可。
(C)	✕ 錯誤	乙應返還A屋（現存利益），丁善意取得B屋（善意第三人保護），均與本選項敘述不符。
(D)	✕ 錯誤	乙應返還A屋（A屋仍在乙名下，為現存利益），本選項稱乙不須返還，錯誤。

[!NOTE]
重點整理

1. 死亡宣告撤銷後，因死亡宣告直接取得財產者，以現存利益為限負返還義務。
2. 善意第三人因信賴死亡宣告所取得之權利，不受撤銷之影響（§9第2項）。
3. 善意受領人已消費之利益，視為利益不存在，免負返還義務（§182第1項）。

三、111年第17題（原第17題）

依民法第8條規定，下列關於得聲請死亡宣告之人之敘述，何者錯誤？

(A) 檢察官為維護公益，得獨立聲請死亡宣告，不受利害關係人意見之拘束
(B) 與失蹤人共有不動產之人，為該條之利害關係人
(C) 失蹤人之債權人為該條之利害關係人
(D) 失蹤人配偶之同居人，因有事實上利害關係，為利害關係人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§8第1項，法院得因利害關係人或檢察官之聲請為死亡宣告。檢察官基於公益有獨立聲請權，不受利害關係人意見拘束。
(B)	☑ 正確	與失蹤人共有不動產之人，其法律上權利（如共有物管理、處分、分割）因失蹤人之生死不明而受影響，具有法律上利害關係，屬§8之利害關係人。
(C)	☑ 正確	失蹤人之債權人因失蹤人生死不明致其債權行使受阻，具有法律上利害關係，屬§8之利害關係人。
(D)	✕ 錯誤	失蹤人配偶之同居人僅有事實上之利害關係，並無法律上之利害關係。民法§8所稱「利害關係人」須為法律上之利害關係人，事實上之利害關係不足以取得聲請權。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§8之「利害關係人」限於法律上有利害關係之人，不包括僅有事實上利害關係者。
2. 典型利害關係人：配偶、繼承人、共有人、債權人等。
3. 檢察官有獨立聲請權，基於公益考量。

四、113年第10題（原第10題）

50 歲之某甲於民國（下同）99 年 12 月 1 日出國自助旅行，未如期返家，其配偶乙到處打聽遍尋不著，至100年1月7日仍音訊全無，乙於107年6月1日向法院聲請對甲為死亡宣告，法院於107年 12月1日對甲為死亡宣告，該裁定於107年12月21日確定，甲被推定死亡之時間為何？

(A) 107年1月1日
(B) 107年1月7日
(C) 107年12月1日
(D) 107年12月21日

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	推定死亡時間應以失蹤期間屆滿之末日為準，非以失蹤7年之當年1月1日計算。
(B)	☑ 正確	依民法§8第1項，失蹤人失蹤滿7年後，法院得為死亡宣告。甲最後音訊日為100年1月7日，失蹤期間7年屆滿為107年1月7日。依家事事件法§154，法院應確認失蹤人死亡之時間，實務上推定死亡時間為失蹤期間屆滿時，即107年1月7日。
(C)	✕ 錯誤	107年12月1日為法院裁定日，非推定死亡時間。推定死亡時間與裁定日無關。
(D)	✕ 錯誤	107年12月21日為裁定確定日，非推定死亡時間。

[!NOTE]
重點整理

1. 一般失蹤：滿7年始得聲請死亡宣告（§8第1項）；特別失蹤（80歲以上、遭遇特別災難）：滿3年或1年（§8第2、3項）。
2. 推定死亡時間為失蹤期間屆滿時（非裁定日或確定日）。
3. 死亡宣告僅為推定而非確定死亡，得因本人或利害關係人聲請撤銷。

五、114年第34題（原第34題）

甲男與乙女結婚後，因甲登山失蹤滿7年，法院依聲請為甲死亡宣告之裁定。嗣後，乙女與丙男結婚，而甲卻在乙、丙婚後生存歸來，法院為撤銷甲死亡宣告之裁定。關於乙之婚姻關係，下列敘述，何者正確？

(A) 乙、丙雙方均善意時，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅
(B) 乙、丙中一人善意時，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅
(C) 不論乙、丙是否善意，乙、丙之後婚有效，甲、乙之前婚消滅
(D) 由乙決定甲、乙前婚或乙、丙後婚有效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§988-1之法理及實務見解，死亡宣告撤銷後，配偶已再婚者，若後婚當事人雙方均為善意（不知前配偶仍生存），則後婚有效，前婚因後婚之成立而消滅，以保護善意當事人之信賴利益。
(B)	✕ 錯誤	須後婚雙方均善意，僅一方善意不足以維持後婚效力。若後婚一方為惡意（明知前配偶仍生存），則後婚構成重婚（§988第3款），應屬無效。
(C)	✕ 錯誤	並非不問善惡意均有效。若雙方均為惡意，構成重婚無效。
(D)	✕ 錯誤	婚姻效力由法律規定，非由當事人自行選擇決定。

[!NOTE]
重點整理

1. 死亡宣告撤銷後，再婚之效力取決於後婚雙方是否均為善意。
2. 雙方均善意→後婚有效、前婚消滅；任一方惡意→後婚重婚無效、前婚回復。
3. 此為死亡宣告制度與重婚禁止之交錯問題，考生須區辨善意保護之要件。

貳、行為能力（限制行為能力人、監護宣告、輔助宣告）

一、108年第1題（原第1題）

甲、乙兩人年齡均為25歲，甲為受監護宣告之人，其受監護宣告之原因已消滅，精神狀態與一般正常人完全相同，惟尚未經法院撤銷監護宣告；乙因心智缺陷處於無意識狀態，有受監護宣告之原因，惟尚未經法院為監護之宣告。下列敘述，何者正確？

(A) 甲所為之意思表示，有效；乙所為之意思表示，無效
(B) 甲所為之意思表示，無效；乙所為之意思表示，無效
(C) 甲所為之意思表示，無效；乙所為之意思表示，有效
(D) 甲所為之意思表示，有效；乙所為之意思表示，有效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	甲雖原因已消滅，但監護宣告尚未撤銷，依民法§15仍為無行為能力人，其意思表示無效（§75前段）。故甲之意思表示並非有效。
(B)	☑ 正確	甲：受監護宣告尚未撤銷→無行為能力人→意思表示無效（§15、§75前段）。乙：雖未受監護宣告，但處於無意識狀態→依§75後段「無意識或精神錯亂中所為之意思表示，無效」→意思表示無效。
(C)	✕ 錯誤	甲部分正確（無效），但乙處於無意識狀態，其意思表示依§75後段亦為無效，非有效。
(D)	✕ 錯誤	甲、乙之意思表示均為無效。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§15：受監護宣告之人為無行為能力人，在法院撤銷前，即使原因消滅仍維持無行為能力之效果。
2. 民法§75：無行為能力人之意思表示無效；無意識或精神錯亂中之意思表示亦無效。
3. §75前段（形式認定）v.s.§75後段（實質認定）：前者依宣告狀態判斷，後者依實際精神狀態判斷。

二、108年第44題（原第44題）

下列關於成年監護之敘述，何者錯誤？

(A) 成年監護中，無法定順序之監護人，僅有由法院選定之監護人
(B) 照護受監護宣告之人之法人，不得為該受監護宣告之人之監護人
(C) 監護人不得以受監護人之財產購買上市股票
(D) 法院選定監護人時，不得有二人以上之監護人，以免執行職務時發生衝突

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	成年監護與未成年監護不同，成年監護無法定順序之監護人，一律由法院依§1111第1項選定之。
(B)	☑ 正確	依民法§1111-1之規定，為避免利益衝突，照護受監護宣告之人之法人或其負責人、與該法人有僱傭等關係之人，不得為監護人。
(C)	☑ 正確	依民法§1101第2項，監護人對受監護人財產之管理應以保守穩健為原則，不得為投資、投機等具風險性之處分行為。購買上市股票具有投資風險，非為受監護人之利益所必要，不得為之。
(D)	✕ 錯誤	民法§1111第1項明文規定，法院得選定「一人或數人」為監護人。法律允許二人以上之監護人，以利分工合作照護受監護宣告之人。

[!NOTE]
重點整理

1. 成年監護人由法院選定（§1111），無法定順序，與未成年監護不同。
2. 法院得選定數人為監護人，並得依職務性質分配職務。
3. 照護機構及相關人員不得為監護人（避免利益衝突，§1111-1）。

三、109年第1題（原第1題）

丙欲出售平板電腦予甲，但甲因精神疾病，已受到監護宣告，法院並選任乙為其監護人。下列敘述何者錯誤？

(A) 丙欲出售平板電腦予甲之意思表示，其通知應到達乙時發生效力
(B) 即使甲之精神疾病已痊癒，於監護宣告經撤銷確定前，甲仍是無行為能力人
(C) 甲如欲向丙買受平板電腦，須由乙代為意思表示
(D) 丙不知甲受監護宣告，甲自行與丙訂立之契約有效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§96，向無行為能力人為意思表示者，以其通知達到其法定代理人時，發生效力。甲受監護宣告為無行為能力人（§15），乙為其監護人即法定代理人，丙之意思表示應到達乙時始生效力。
(B)	☑ 正確	依民法§15，受監護宣告之人為無行為能力人。縱使精神疾病已痊癒，在法院撤銷監護宣告確定前，法律上仍維持無行為能力之狀態。須依§14第3項聲請撤銷。
(C)	☑ 正確	依民法§76，無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。甲如欲訂約，須由監護人乙代為意思表示。
(D)	✕ 錯誤	依民法§75前段，無行為能力人之意思表示無效。此為絕對無效，不因相對人是否知悉而異其效力。丙不知甲受監護宣告，不影響甲所為意思表示無效之結果。

[!NOTE]
重點整理

1. 無行為能力人之意思表示為絕對無效（§75），不因相對人善意而變為有效。
2. 對無行為能力人所為之意思表示，須到達法定代理人始生效力（§96）。
3. 監護宣告之效力持續至法院撤銷確定為止，不因原因消滅而自動解除。

四、110年第3題（原第3題）

受輔助宣告之甲，未經輔助人乙之允許，出賣並交付所有之汽車予丙後，甲收受丙給付新臺幣20萬元價金之行為，其效力如何？

(A) 有效
(B) 效力未定
(C) 無效
(D) 得撤銷

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§15-2第1項第5款，汽車之處分、買賣應經輔助人同意。但「受領給付」（受領丙所為之價金清償）不在§15-2第1項各款列舉之範圍內，受輔助宣告人收受價金為受領清償行為，無須經輔助人同意，故有效。
(B)	✕ 錯誤	受領給付非§15-2所列之應經同意行為，無效力未定之問題。
(C)	✕ 錯誤	受輔助宣告人非無行為能力人，不適用§75無效之規定。
(D)	✕ 錯誤	受領給付行為有效，無得撤銷之事由。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§15-2第1項採列舉方式規定需經輔助人同意之行為，未列舉者無須同意。
2. 「受領給付」（清償之受領）非§15-2列舉之行為，受輔助宣告人得獨立為之。
3. 須區辨：出賣汽車→需同意（§15-2第1項第5款）；受領價金→不需同意。

五、110年第6題（原第6題）

下列關於輔助宣告之敘述，何者正確？

(A) 受輔助宣告之人雖有行為能力，但特定重要之行為，應經輔助人同意
(B) 受輔助宣告之人辦理遺產繼承登記時，應經輔助人同意
(C) 輔助人為受輔助宣告人之法定代理人
(D) 對於因精神障礙而不能辨識其意思表示之效果者，得為輔助宣告

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§15-2，受輔助宣告之人仍有行為能力，但為§15-2第1項各款所列特定重要行為時（如不動產處分、消費借貸、訴訟行為等），應經輔助人同意。
(B)	✕ 錯誤	辦理遺產繼承登記屬保存行為及行政程序上之登記行為，非§15-2第1項各款列舉之需同意行為，受輔助宣告人得獨立為之。
(C)	✕ 錯誤	輔助人並非法定代理人，僅為同意權人。受輔助宣告人仍有行為能力，自行為法律行為，輔助人僅就特定行為有同意權（§15-2），不得代理受輔助宣告人為法律行為。
(D)	✕ 錯誤	「不能辨識其意思表示之效果者」應為監護宣告之要件（§14第1項）。輔助宣告之要件為「其為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足者」（§15-1第1項），程度較輕。

[!NOTE]
重點整理

1. 監護宣告（§14）：不能辨識→無行為能力；輔助宣告（§15-1）：能力顯有不足→仍有行為能力但特定行為受限。
2. 輔助人≠法定代理人，輔助人僅有同意權。
3. 辦理繼承登記等保存行為，不在§15-2列舉範圍內。

六、110年第38題（原第38題）

甲、乙為夫妻，婚後生下女丙、子丁。丙、丁皆成年後，甲罹患失智症，乙決定將其送至 A 安養機構，該機構中負責照顧甲之護士戊對其照顧甚為細心。由於甲之狀況持續惡化，乙、丙、丁討論是否應為其聲請監護宣告。倘若甲別無其他親屬，下列關於監護宣告之敘述，何者正確？

(A) 倘若乙、丙皆反對，丁不得自行向法院聲請對甲為監護之宣告
(B) 甲受監護宣告後，其法定監護人依法定順序為配偶乙
(C) 倘若乙、丙、丁皆同意，法院得選任戊擔任甲受監護宣告後之監護人
(D) 甲受監護宣告後，不得為遺囑

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依民法§14第1項，聲請權人包括本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構等。丁為甲之子（一親等直系血親卑親屬），有獨立聲請權，不受其他親屬反對之拘束。
(B)	✗ 錯誤	成年監護無法定順序之監護人。依民法§1111第1項，監護人由法院就配偶、四親等內之親屬、主管機關等選定之，法院有裁量權，並非當然由配偶擔任。
(C)	✗ 錯誤	依民法§1111-1之規定，照護受監護宣告之人之機構及其負有照護義務之人員，不得為監護人。戊為A安養機構負責照顧甲之護士，屬不適任之人，法院不得選任。
(D)	☑ 正確	依民法§15，受監護宣告之人為無行為能力人。依民法§1186第1項，無行為能力人不得為遺囑。故甲受監護宣告後，不得為遺囑。

[!NOTE]
重點整理

1. 監護宣告聲請權人各有獨立聲請權，不受其他親屬意見拘束（§14第1項）。
2. 成年監護人由法院選定，無法定順序（與未成年監護不同）。
3. 照護機構從業人員不得為監護人（§1111-1，避免利益衝突）。
4. 無行為能力人不得為遺囑（§1186第1項）。

七、111年第5題（原第5題）

甲16歲，因求學關係，長年居住於其父之友人乙（40歲）家，甲乙兩人感情深厚，情同父子，對外以父子相稱。甲經乙之同意，向丙購買價值新臺幣10萬元之電腦一部。下列敘述，何者正確？

(A) 甲丙之電腦買賣契約，有效
(B) 甲丙之電腦買賣契約，無效
(C) 甲丙之電腦買賣契約，效力未定
(D) 丙得主張表見代理，甲應負授權人之責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲為16歲之限制行為能力人，購買10萬元電腦非日常必需（§77但書），須得法定代理人允許。乙非甲之法定代理人（僅為父之友人），乙之同意不生法定代理人允許之效力，故契約非有效。
(B)	✗ 錯誤	限制行為能力人未得法定代理人允許所為之單獨行為無效（§78），但契約行為為效力未定（§79），非無效。
(C)	☑ 正確	甲為限制行為能力人，乙非其法定代理人，乙之同意不等於法定代理人之允許。依民法§79，限制行為能力人未得法定代理人允許所訂立之契約，須經法定代理人承認始生效力，故效力未定。
(D)	✗ 錯誤	表見代理（§169）適用於代理權之表見問題，本案為行為能力問題，非代理問題。乙非甲之代理人，亦非由甲授與代理權，無表見代理之適用。

[!NOTE]
重點整理

1. 法定代理人之認定依法律規定（§1086父母），非依事實上之照顧關係。
2. 限制行為能力人之契約行為未經法定代理人允許→效力未定（§79）；單獨行為→無效（§78）。
3. 行為能力問題與代理權問題不同，不得混淆。

八、111年第42題（原第42題）

下列選項中，乙之行為對甲不生效力者為何？

(A) 甲為受輔助宣告人，乙為輔助人，乙未經甲授權而以甲之名義，訂立安養中心入住契約
(B) 甲為17歲之未成年人，乙為甲之母，甲之父早年意外死亡，乙為籌措甲之大學學費，而以甲之名義，向丙銀行貸款20萬元
(C) 甲為1歲嬰兒，乙為甲之母，甲之父意外死亡，丙否認甲之繼承權並排除其對遺產之占有，乙代理甲向丙行使繼承回復請求權
(D) 甲為繼承人，乙為遺囑執行人，乙為履行遺贈，將遺產中之A車交付於受遺贈人丙

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 不生效力	輔助人非法定代理人，不得代理受輔助宣告人為法律行為。輔助人僅有同意權（§15-2），如未經甲授權即以甲之名義訂約，屬無權代理（§170），對甲不生效力。
(B)	✗ 生效力	乙為甲之母，甲之父已死亡，乙為甲唯一之法定代理人（§1086）。乙以甲之名義向銀行貸款以籌措學費，為法定代理人代理行為，對甲生效力。
(C)	✗ 生效力	甲為1歲嬰兒（無行為能力人），乙為甲之母（法定代理人）。乙代理甲行使繼承回復請求權，為合法之法定代理行為，對甲生效力。
(D)	✗ 生效力	遺囑執行人依民法§1215有管理遺產並執行遺囑之職務。為履行遺贈而交付遺產中之A車，屬遺囑執行人職權範圍內之行為，對甲（繼承人）生效力。

[!NOTE]
重點整理

1. 輔助人≠法定代理人：輔助人僅有同意權，不得代理受輔助宣告人為法律行為。
2. 輔助人未經授權而以受輔助宣告人名義為法律行為→無權代理→對本人不生效力。
3. 考生須區辨：法定代理人（監護人、父母）v.s. 輔助人之權限差異。

九、112年第2題（原第2題）

下列關於住所之敘述，何者錯誤？

(A) 依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地
(B) 限制行為能力人得經其法定代理人之同意選定住所
(C) 夫妻之住所，由雙方共同協議
(D) 因特定行為選定居所者，關於其行為，視為住所

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	民法§20第1項：「依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地。」
(B)	✗ 錯誤	依民法§21，無行為能力人及限制行為能力人，以其法定代理人之住所為住所。此為法定住所之規定，限制行為能力人不得自行選定住所，亦非經法定代理人同意即可選定。
(C)	☑ 正確	依民法§1002第1項，夫妻之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。
(D)	☑ 正確	依民法§22，因特定行為選定居所者，關於其行為，視為住所。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§21：無行為能力人及限制行為能力人之住所為法定住所，以法定代理人之住所為住所。
2. 住所設定（§20）：一般人依久住意思+居住事實設定；限制行為能力人則適用§21法定住所。
3. 居所（§22）：因特定行為選定，關於該行為視為住所。

十、112年第4題（原第4題）

17歲之甲因心智缺陷，致不能辨識其意思表示之效果，受監護宣告。乙與甲訂立贈與契約，將其所有之A地贈與於甲。關於贈與契約之效力，下列敘述，何者正確？

(A) 甲是純獲法律上利益，故有效
(B) 甲是無行為能力人，故得撤銷
(C) 甲是無行為能力人，故無效
(D) 甲是限制行為能力人，故效力未定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「純獲法律上利益」之例外僅適用於限制行為能力人（§77但書），不適用於無行為能力人。甲雖年齡上為限制行為能力人（17歲），但已受監護宣告，依§15為無行為能力人，其意思表示無效（§75），不因純獲利益而有不同。
(B)	✗ 錯誤	無行為能力人之意思表示為「無效」（§75），非「得撤銷」。
(C)	☑ 正確	甲雖17歲，但因受監護宣告而為無行為能力人（§15），依§75前段，無行為能力人之意思表示無效。監護宣告之效力優先於年齡之行為能力判斷。
(D)	✗ 錯誤	甲已受監護宣告，依§15為無行為能力人，非限制行為能力人，不適用§79效力未定之規定。

[!NOTE]
重點整理

1. 監護宣告效力優先：縱使依年齡為限制行為能力人，一旦受監護宣告即成為無行為能力人（§15）。
2. 無行為能力人之法律行為一律無效（§75），不區分是否純獲法律上利益。
3. 「純獲法律上利益」之例外僅適用於限制行為能力人（§77但書）。

十一、113年第12題（原第12題）

甫上高中 16 歲之甲，為上學之便，逕以父母給予之壓歲錢向自行車行老闆乙購買新臺幣 8,000 元之自行車一台。雙方達成合意後，乙為製作售後服務卡，並登錄消費者資料時，始發現甲原來尚未成年。下列敘述，何者正確？

(A) 甲未得法定代理人同意，故甲、乙間之買賣契約無效
(B) 甲係以允許處分之財產購買自行車，故甲、乙間之買賣契約有效
(C) 甲購買自行車上學，非屬依其年齡及身分之日常生活所必需，故甲、乙間之買賣契約無效
(D) 若甲之法定代理人知悉後，認以自行車上學過於危險，為保護未成年人之利益，得撤銷甲、乙間之買賣契約

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	限制行為能力人未得同意之契約行為為效力未定（§79），非無效。但本案甲以允許處分之財產購買，依§84有處分能力，契約有效。
(B)	☑ 正確	依民法§84，法定代理人允許限制行為能力人處分之財產，限制行為能力人就該財產有處分之能力。父母給予之壓歲錢，通常視為允許甲自由處分之財產，甲以該財產購買自行車，無須再得法定代理人另行同意，契約有效。
(C)	✗ 錯誤	本案適用§84（允許處分之財產），而非§77但書（日常生活所必需）。縱使購買自行車非日常必需品，甲以允許處分之財產購買，仍屬有效。
(D)	✗ 錯誤	依§84有效之法律行為，法定代理人事後不得撤銷。允許處分之財產既已允許，限制行為能力人就該財產之處分有完全之能力。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§84：允許處分之財產→限制行為能力人有處分能力→契約有效。
2. 父母給予之零用錢、壓歲錢等，通常屬「允許處分之財產」。
3. §84與§77但書（日常必需）為不同之獨立適用依據，不應混淆。

十二、114年第1題（原第1題）

甲受輔助宣告，下列何項行為，無須經其輔助人同意？

(A) 為獨資之負責人
(B) 向銀行借款新臺幣10萬元
(C) 受贈一台筆記型電腦
(D) 對車禍肇事者提起侵權訴訟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 須同意	依民法§15-2第1項第1款，為獨資、合夥營業或為法人之負責人，應經輔助人同意。
(B)	✗ 須同意	依民法§15-2第1項第2款，為消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託，應經輔助人同意。向銀行借款屬消費借貸，須同意。
(C)	☑ 無須同意	§15-2第1項第2款所列「贈與」係指「為贈與」（贈與他人），而非「受贈與」（接受他人贈與）。受贈筆記型電腦為受贈行為，不在§15-2列舉範圍內，且屬純獲法律上利益，無須輔助人同意。
(D)	✗ 須同意	依民法§15-2第1項第3款，為訴訟行為應經輔助人同意。提起侵權訴訟屬訴訟行為。

[!NOTE]
重點整理

1. §15-2第1項第2款之「贈與」係指主動贈與他人，不包括接受他人贈與。
2. 受贈為純獲法律上利益之行為，無須輔助人同意。
3. 常見須經輔助人同意之行為：營業、消費借貸、訴訟、不動產處分、遺產分割等。

十三、114年第4題（原第4題）

下列關於限制行為能力人之敘述，何者正確？

(A) 限制行為能力人為無權代理，經本人承認後，得主張契約不生效力
(B) 限制行為能力人未得法定代理人之允許所訂立之契約，得撤銷
(C) 限制行為能力人將父母歷年所給之零用錢購買汽車，毋須父母同意
(D) 限制行為能力人偽造父母同意書所訂立之契約，該契約有效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依民法§104，代理人所為或所受意思表示之效力，不因其為限制行為能力人而受影響。又無權代理經本人承認（§170第1項）後，該法律行為溯及對本人生效，本人不得再主張不生效力。
(B)	✗ 錯誤	依民法§79，限制行為能力人未得法定代理人允許所訂立之契約，須經法定代理人承認始生效力，其效力為「效力未定」，非「得撤銷」。
(C)	✗ 錯誤	依民法§84，允許處分之財產，限制行為能力人就該財產有處分能力。但零用錢之允許處分有其合理範圍，購買汽車顯然超出零用錢允許之用途及金額範圍，非屬§84所稱允許處分之範圍，仍須法定代理人同意。
(D)	☑ 正確	依民法§83，限制行為能力人用詐術使人信其為有行為能力人或已得法定代理人之允許者，其法律行為有效。偽造父母同意書屬使用詐術，使相對人信其已得法定代理人允許，故該契約有效。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§83：限制行為能力人用詐術→法律行為有效（制裁詐術行為、保護交易安全）。
2. 偽造同意書、謊報年齡等均屬§83之「詐術」。
3. §84允許處分之財產有合理範圍，購買高價物品可能超出範圍。
4. 限制行為能力人得為代理人（§104），其代理效力不因行為能力受限而受影響。

參、意定監護

一、111年第50題（原第50題）

甲與乙、丙、丁訂立意定監護契約。甲指定乙與丙執行有關護養療治事項。甲指定丁執行財務管理事項。甲受監護宣告後，乙經法院許可辭任。下列敘述，何者正確？

(A) 法院許可辭任時，應另行選定執行護養療治事務之監護人
(B) 由丙繼續執行護養療治之事務
(C) 由丙、丁共同執行一切監護事務
(D) 乙與丙為一體，乙一人辭任，效力及於丙。由丁單獨任監護人

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	意定監護契約已有約定，甲指定乙與丙共同執行護養療治事項。依民法§1113-4之規定，意定監護契約所定受任人有數人共同執行同一職務，其中一人辭任時，由其餘受任人繼續執行，無須另行選定。
(B)	☑ 正確	甲指定乙與丙共同執行護養療治事項，乙辭任後，丙繼續執行護養療治之事務，符合意定監護契約分工之原意。乙之辭任不影響丙繼續執行其職務。
(C)	✗ 錯誤	甲之意定監護契約已明確區分職務分配：乙、丙執行護養療治，丁執行財務管理。乙辭任後，丁之職務範圍不變，不因乙辭任而擴大至一切監護事務。
(D)	✗ 錯誤	乙與丙雖共同執行同一職務，但各為獨立之受任人，乙之辭任效力不及於丙。丙繼續執行護養療治事務，丁繼續執行財務管理事務。

[!NOTE]
重點整理

1. 意定監護契約（§1113-2～§1113-10）：本人於意思能力健全時，預先以契約選任監護人。
2. 意定監護契約得指定數人為受任人，並分配不同職務範圍。
3. 受任人之一辭任時，其餘受任人繼續執行同一職務，不影響其他受任人。
4. 意定監護優先於法定監護，但法院仍有最終監督權。

肆、法人（社團法人、財團法人、董事代表權）

一、108年第9題（原第9題）

依民法規定，法人之董事有數人者，除章程另有規定外，其如何對外代表法人？

(A) 各董事均有單獨代表權
(B) 取決於全體董事之同意
(C) 取決於出席董事會董事過半數之同意
(D) 取決於全體董事過半數之同意

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§27第2項，董事有數人者，法人事務之執行，除章程另有規定外，取決於全體董事過半數之同意。但同條第2項後段規定，對外代表法人之權限，各董事均得單獨代表。故除章程另有限制外，各董事均有單獨代表權。
(B)	✗ 錯誤	對外代表權非取決於全體董事同意，各董事得單獨代表（§27第2項後段）。全體董事同意之門檻過高，非法律所要求。
(C)	✗ 錯誤	對外代表權非取決於出席董事會之多數決，各董事均有單獨代表權。出席制度為社團總會之規定，非董事代表權之判斷標準。
(D)	✗ 錯誤	「全體董事過半數之同意」為法人內部事務執行之決議方式（§27第2項前段），非對外代表之方式。對外代表各董事得單獨為之。

[!NOTE]
重點整理

1. 民法§27第2項區分「內部事務執行」與「對外代表」：內部→全體董事過半數同意；對外→各董事均得單獨代表。
2. 章程得對代表權加以限制，但對善意第三人不得對抗（§27第3項）。
3. 對外代表權與內部事務執行權之區辨為高頻考點。

二、109年第4題（原第4題）

關於法人之總會，下列敘述何者正確？

(A) 社團法人得透過總會決議解散社團，不必附具理由
(B) 總會決議之內容如有違反法令或章程者，社員得請求法院撤銷該決議
(C) 變更章程應有全體社員四分之三以上之出席，出席社員四分之三以上之同意
(D) 每位社員皆具有總會召集之權限

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§57第1款，社團得隨時以全體社員三分之二以上之可決解散之（或依章程規定）。法律並未要求社團解散須附具理由，社員得自由決定。
(B)	✕ 錯誤	依民法§56第2項，決議之「內容」違反法令或章程者，無效（而非得撤銷）。如為召集程序或決議方法違反者，始得撤銷（§56第1項）。本選項將撤銷與無效混淆。
(C)	✕ 錯誤	依民法§53，變更章程應有全體社員過半數之出席，出席社員四分之三以上之同意，或全體社員三分之二以上書面之同意。非「四分之三以上之出席」。
(D)	✕ 錯誤	依民法§51，總會由董事召集之；監察人認為有必要時，得請求董事召集臨時總會。社員五分之一以上得請求召集。非每位社員皆有召集權限。

[!NOTE]
重點整理

1. 總會決議瑕疵：內容違反法令或章程→無效（§56第2項）；召集程序或決議方法違反→得撤銷（§56第1項）。
2. 變更章程：全體社員過半數出席＋出席四分之三同意（§53）。
3. 解散決議：全體社員三分之二以上可決（§57第1款）。

三、110年第5題（原第5題）

依民法規定，下列關於財團法人之敘述，何者錯誤？

(A) 財團法人於登記前，應經主管機關許可
(B) 以遺囑捐助者，仍應訂立捐助章程，並訂明法人目的及所捐助財產
(C) 對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人
(D) 財團法人對董事因執行職務所加於他人之損害，與該董事負連帶賠償責任

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§59，財團法人於登記前，應得主管機關之許可。此為財團法人設立之特別要件（與社團法人不同）。
(B)	✕ 錯誤	依民法§60第2項，以遺囑捐助設立財團法人者，如無遺囑執行人或遺囑執行人怠於辦理時，法院得依主管機關、檢察官或利害關係人之聲請，指定遺囑執行人。同條第3項規定，以遺囑捐助者，不須另訂立捐助章程，由法院依捐助人之意思訂定捐助章程即可。
(C)	☑ 正確	依民法§27第3項，對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人。此為保護交易安全之規定。
(D)	☑ 正確	依民法§28，法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。

[!NOTE]
重點整理

1. 財團法人設立：須經主管機關許可（§59）→登記（§30）。
2. 遺囑捐助：不須另訂捐助章程，由法院訂定（§60第3項）。
3. 董事代表權限制不得對抗善意第三人（§27第3項）。
4. 法人對董事因執行職務加害於他人，負連帶責任（§28）。

四、111年第20題（原第20題）

下列關於法人之敘述，何者錯誤？

(A) 法人解散後，其財產之清算，原則上由董事為之
(B) 法人對於董事代表權之限制，為絕對必要記載事項
(C) 社團總會與董事為社團法人之必備機關
(D) 設立中法人有受遺贈能力

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§37，法人解散後，其財產之清算，由董事為之。但章程有特別規定或總會另有決議者，不在此限。
(B)	✕ 錯誤	依民法§27第3項，對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人。代表權之限制並非法人登記之絕對必要記載事項，而係任意記載事項。法人章程得限制代表權，但此限制非設立登記之法定必要項目。
(C)	☑ 正確	社團法人之必備機關為社員總會（最高意思機關，§50）與董事（執行機關，§27）。監察人則非所有社團法人之必備機關。
(D)	☑ 正確	依實務見解，設立中法人雖尚未完成登記取得法人格，但在設立目的範圍內，具有受遺贈之能力，以利法人之設立。

[!NOTE]
重點整理

1. 社團法人之必備機關：總會（最高意思機關）＋董事（執行機關）。
2. 董事代表權之限制為任意記載事項，不得對抗善意第三人（§27第3項）。
3. 設立中法人有受遺贈能力（實務見解）。

五、112年第5題（原第5題）

依民法規定，下列關於法人之敘述，何者錯誤？

(A) 法人如有數名董事時，法人內部事務之執行，原則上取決於全體董事過半數之同意
(B) 董事因執行職務所加損害於他人時，法人與該行為人連帶負賠償責任
(C) 法人應設監察人，監察法人事務之執行
(D) 監察人有數人時，各監察人均得單獨行使監察權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依民法§27第2項前段，董事有數人者，法人事務之執行，除章程另有規定外，取決於全體董事過半數之同意。
(B)	☑ 正確	依民法§28，法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。
(C)	✕ 錯誤	民法並未規定「法人應設監察人」。依民法§27第1項，法人應設董事。監察人為任意設置之機關，社團法人得依章程決定是否設置（§51第2項監事），並非所有法人均須設置。
(D)	☑ 正確	依民法§27-1之法理及通說，監察人有數人時，各監察人均得單獨行使監察權，以利監督功能之發揮，無須共同行使。

[!NOTE]
重點整理

1. 法人必設機關：董事（§27第1項）。監察人為任意機關，非所有法人均須設置。
2. 內部事務執行：全體董事過半數同意（§27第2項前段）。
3. 對外代表：各董事均得單獨代表（§27第2項後段）。
4. 法人責任：法人與董事連帶負損害賠償責任（§28）。

六、113年第6題（原第6題）

下列關於法人責任之敘述，何者錯誤？

(A) 法人對於其董事因執行職務所加於他人之損害，僅由法人單獨負賠償責任
(B) 董事代表法人與他人訂立之契約，由法人單獨負擔履約與債務不履行之責任
(C) 法人之受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，原則上由法人與該行為人連帶負損害賠償責任
(D) 法人之代理人，關於債之履行有故意或過失時，法人應與自己之故意或過失負同一責任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依民法§28，法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，「與該行為人連帶負賠償之責任」，非僅由法人單獨負責。董事個人亦須與法人負連帶賠償責任。
(B)	☑ 正確	董事代表法人訂約，法律效果歸屬於法人。契約履行義務及債務不履行責任由法人負擔，董事個人並非契約當事人，不負契約責任。
(C)	☑ 正確	依民法§188第1項，僱用人對於受僱人因執行職務不法侵害他人權利者，與行為人連帶負損害賠償責任。法人為僱用人時亦同。
(D)	☑ 正確	依民法§224，債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。法人為債務人時亦適用本條。

[!NOTE]
重點整理

1. §28（法人侵權責任）：法人與董事連帶負責，非法人單獨負責。
2. 契約責任歸屬法人（董事代表法人訂約），侵權責任則法人與董事連帶（§28）。
3. 僱用人責任（§188）：法人與受僱人連帶負責。
4. 履行輔助人責任（§224）：法人對代理人、使用人之故意過失負同一責任。

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
自然人之權利能力	0	1	1	1	0	1	1	**5**
行為能力	2	1	3	2	2	1	2	**13**
意定監護	0	0	0	1	0	0	0	**1**
法人	1	1	1	1	1	1	0	**6**
合計	**3**	**3**	**5**	**5**	**3**	**3**	**3**	**25**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
監護宣告之效力	受監護宣告之人為無行為能力人（§15），其意思表示無效（§75），在法院撤銷前效力持續
輔助宣告之效力	受輔助宣告人仍有行為能力，僅特定行為須經輔助人同意（§15-2）；輔助人非法定代理人
限制行為能力人之契約	未經法定代理人允許→效力未定（§79）；允許處分之財產→有處分能力（§84）；詐術→有效（§83）
胎兒之權利能力	以將來非死產為限，視為既已出生（§7）；死產則權利能力溯及不存在
死亡宣告	失蹤滿7年（一般）聲請（§8）；推定死亡時間為失蹤期間屆滿時；撤銷後善意第三人受保護
法人董事代表權	對外代表各董事均得單獨為之（§27第2項後段）；代表權限制不得對抗善意第三人（§27第3項）
法人侵權責任	董事因執行職務加害→法人與董事連帶負責（§28），非法人單獨負責
社團總會決議瑕疵	內容違法→無效（§56第2項）；程序違法→得撤銷（§56第1項）

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
監護宣告（§14）	輔助宣告（§15-1）	監護→不能辨識→無行為能力；輔助→能力顯有不足→仍有行為能力但特定行為受限
無行為能力人（§75）	限制行為能力人（§77-§85）	無行為能力→意思表示一律無效；限制行為能力→契約效力未定、純獲利益有效、允許處分之財產有效
輔助人	法定代理人（監護人）	輔助人僅有同意權，不得代理；監護人為法定代理人，代為及代受意思表示
董事對外代表（§27第2項後段）	董事內部事務執行（§27第2項前段）	對外代表→各董事單獨為之；內部事務→全體董事過半數同意
社團法人	財團法人	社團以人為基礎，有社員總會；財團以財產為基礎，須經主管機關許可，無社員總會
§75前段（形式認定）	§75後段（實質認定）	前段依宣告狀態判斷（受監護宣告→無效）；後段依實際精神狀態判斷（無意識→無效）
效力未定（§79）	得撤銷	限制行為能力人未得同意之契約→效力未定（須法定代理人承認）；兩者法律效果截然不同
允許處分之財產（§84）	日常生活所必需（§77但書）	§84→法定代理人允許處分→有處分能力；§77但書→依年齡身分為日常必需→有效。兩者為獨立適用依據

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 25 題，涵蓋權利主體與行為能力之核心考點。